

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1511/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางทัศนฎา เสธา

จำเลย

นางทัศนฎา เสธา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอวางเงินสด 60,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 264, 265, 268 ฯลฯ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคท้าย โดยวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานทำเอกสารราชการปลอม และใช้เอกสารดังกล่าวปลอมครั้งแรก (ขาออก) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรค 2 แต่กระหนงดียวซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 265 ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 268 วรรค 1 จำคุก 3 ปี และฐานใช้เอกสารราชการปลอมครั้งหลัง (ขาเข้า) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรค 1 ต้องระวางโทษตามมาตรา 265 จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
60,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 1 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยก
คำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ